

Instructiuni pentru ofertanti/candidati (Fisa de date)

Tip anunt: Anunt de participare simplificat

Tip Legislatie: Legea nr. 98/23.05.2016

S-a organizat o consultare de piata: Nu

Sectiunea I Autoritatea contractanta

I.1) Denumire si adrese

Ministerul Apararii - Unitatea Militara 02444 Sibiu

Cod de identificare fiscala: 4240847; Adresa: Strada: Armelor, nr. 10; Localitate: Sibiu; Cod Postal: 550194; Tara: Romania; Codul NUTS: RO126 Sibiu; Adresa de e-mail: um02444@mapn.ro; Nr de telefon: +40 369440345; Fax: +40 269210098; Persoana de contact: MARIUS DOBRIN; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) https://www.ddi.mapn.ro; Adresa web a profilului cumparatorului: https://www.e-licitatie.ro;

I.2) Achizitie comuna

Contractul implica o achizitie comuna: Nu

Contractul este atribuit de un organism central de achizitie: Nu

Rolul organismului central pe achizitie: -

I.3) Comunicare

Documentele de achizitii publice sunt disponibile pentru acces direct, nerestricționat, complet și gratuit la (Website): https://www.e-licitatie.ro

Numar zile pana la care se pot solicita clarificari inainte de data limita de depunere a ofertelor/candidaturilor 11

Informatii suplimentare pot fi obtinute de la:

Ofertele, candidaturile sau cererile de participare trebuie depuse la:

I.4) Tipul autoritatii contractante

Minister sau orice altă autoritate națională sau federală

I.5) Activitate principala

Aparare

Sectiunea II Obiectul contractului

II.1 Obiectul achizitiei

II.1.1 Titlu:

R.C. 1164 Râșnov - Reparații curente baracă metalică pavilionul H – din imobilul 1164 Râșnov

Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta: 4240847_2026_PAAPD1639195

II.1.2 Cod CPV Principal:

45453000-7 Lucrari de reparatii generale si de renovare (Rev.2)

Coduri CPV secundare:

45223210-1 Lucrari de structuri metalice (Rev.2)

45310000-3 Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)

II.1.3 Tip de contract:

Lucrari

Executare

II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizițiilor

Achiziția în cadru concurențial, transparent, de către Ministerul Apărării Naționale, prin Unitatea Militară 02444 Sibiu, în calitate de Autoritate contractantă, a lucrărilor de reparații curente la baraca metalică pavilionul H – din imobilul 1164 Râșnov.

Achiziția se va finaliza cu încheierea unui contract de lucrări, al cărui model se regăsește în cadrul documentației.

Modul de organizare a execuției lucrărilor se va realiza conform caietului de sarcini, cu respectarea normelor tehnice și a tuturor

prevederilor legale la data realizării lucrării.

II.1.5) Valoarea totala estimata:

Valoarea estimata fara TVA : 350399,83 ; Moneda: RON

Alte valori:

Valoarea garantiei de participare: 3500 RON (1,00%)

II.1.6) Impartire in loturi:

Nu

II.2 Descriere

II.2.3 Locul de executare

Cod NUTS: RO122 Braşov

Locul principal de executare:

U.M. 01751 Râşnov, cu sediul în Râşnov, strada Florilor, nr. 84, judeţul Braşov.

II.2.4 Descrierea achizitiei publice

(natura si cantitatea lucrarilor, produselor sau serviciilor sau o mentiune privind nevoile si cerintele)

Lucrările principale de reparații curente la pavilionul H – Baracă metalică constau în:

- Desfacerea panourilor din tablă – pereți structură existentă;
 - Desfacerea învelitorii din tablă;
 - Demontare tâmplărie metalică (uși și ferestre);
 - Curățirea cu peria de sârmă a structurii metalice (stâlpi, ferme, pane, etc.);
 - Grunduirea în două straturi a structurii metalice;
 - Reparații la structura metalică;
 - Spargere pardoseli beton ;
 - Montarea pereților din tablă termoizolantă - ISOAC5 Panou acoperiș 5 nervuri PUR 100 - similar;
 - Montarea învelitorii din panouri termoizolantă - ISOPERA Perete prindere ascunsă PUR 100 -similar;
 - Montare confecții metalice din țeava rectangulară 80 x 40 x 4 mm și 40 x 40 x 3 mm – pentru înlocuirea elementelor existente deteriorate ;
 - Confecționarea și montarea tâmplăriei din PVC ferestre un canat; (Batante și rabatate pentru ventilație), dimensiuni 1,90 x 1,45 m;
 - 5 camere în toc;
 - 5 camere în cercevea;
 - Armătura din oțel zincat 1,25 mm - 3,2 mm;
 - Lățime de 70 mm (adâncime de montaj);
 - Grosime a peretelui exterior al profilelor din PVC $\geq 2,5$ mm
 - 2 garnituri de etanșeitate (una în toc, una în cercevea) din cauciuc siliconat cu rol în rol asigurarea unei etanșeitate optime a ferestrelor termoizolate;
 - O garnitură suplimentară de falț care situată pe loc și are rol de protecție împotriva depunerilor de praf și impurități;
 - Uși metalice secționale cu ușă pietonală cu acționare manuală (pe lanț);
- Caracteristici tehnice :
- Placare metalică formată din două straturi de tablă zincată de 0,6 mm între care este prevăzută cu spumă tip PIR/PUR grosimea totală de 30 mm;
 - Fețele metalice fabricate din oțel galvanizat la cald (conform S28GD/S350GD) cu grosime între 0,6 mm
 - Înveliș de protecție – strat de vopsea polimerică (standard 25μm), PVDF sau Plastisol, care oferă protecție împotriva coroziunii și razelor UV
 - Miezu – Spumă rigidă de Poliizocianurat (PIR) sau Poliuretan (PUR) sau Plastifol, care oferă protecție împotriva coroziunii și a razelor UV
 - Sistem de îmbinare – Tip „nul și feder” (standard sau cu fișare ascunsă) Aceasta trebuie să asigure continuitatea izolației și etanșeitatea la aer și apă;
 - Greutate redusă – Aproximativ 10-14 kg/mp
 - Portanță : Pentru a acoperi deschidere mari între reazeme
 - Balamale din trafic intens, 3 buc. pentru ușa pietonală și care au următoarele caracteristice;
 - a) Balama ușă aluminiiu de trafic, înălțime aripă 55 mm, sarcină de până la 120 kg culoare alb sau gri cu reglaj 3D
 - b) Balamale trebuie prevăzute cu montaj reversibil, putând fi efectuat, atât pe stângă cât și pe dreapta;
 - Mecanism blocare uși metalice/ zăvor robust din oțel inoxidabil prevăzut sus și jos la ușă;

- Broască închidere inclusiv mânere și șilduri;

Notă: Ușile având dimensiunile de 3000/3000 vor fi prevăzute și cu o ușă de acces pietonal cu dimensiuni de 2100/1000 mm.

- Coamă exterioară și sub coamă interioară învelitoare;
- Profil mascare colț exterior pereți panouri sandwich
- Profil picurător soclu;
- Profil picurător fereastră;
- Profil uși secționale
- Profile secționale fereastră
- Profile secționale închidere panouri sandwich învelitoare;
- Jgheaburi metalice Highline sau similar ;
- Crearea golurilor în tabla termoizolantă pentru montarea ferestrelor din aluminiu și a ușilor metalice;
- Burlane din tablă aluminiu;
- Cofrare și turnare beton soclu fundație;
- Turnare beton elicopterizat, armat cu plasă sudară D = 6 mm cu ochiuri de 100 x 100 mm;
- Trotuare din beton;
- Montare tablou electric și corpuri de iluminat.

II.2.5 Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

II.2.7 Durata contractului, concesiunii, a acordului-cadru sau a sistemului dinamic de achizitii

Durata in luni: -; Durata in zile : 60

Contractul se reinnoieste : Nu

II.2.10 Informatii privind variantele

Vor fi acceptate variante: Nu

II.2.11 Informatii privind optiunile

Optiuni: Nu

II.2.12 Informatii privind cataloagele electronice

Ofertele trebuie sa fie prezentate sub forma de cataloage electronice sau sa includa un catalog electronic: Nu

II.2.13 Informatii despre fondurile Uniunii Europene

Achizitia se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: Nu

II.2.14 Informatii suplimentare

-

Procedura reprezinta o reluare a unei proceduri sau lot din trecut?

Nu

Este necesar a se completa formularul cu utilaje disponibile pentru contract?

Achizitia se refera la un proiect in care se solicita operatorilor economici sa declare utilajele pe care le vor utiliza in derularea contractului (Conform HG NR. 342/2022): Nu

Incadrarea achizitiei in categoriile de produse si servicii la care se pot aplica criterii de atribuire ecologice

Autoritatea contractanta certifica in mod explicit ca a verificat categoriile prevazute in HG 427 din 24 aprilie 2025 pentru aprobarea Programului national de achizitii ecologice 2025-2030 si achizitia pe care o deruleaza nu se poate incadra la nici una dintre acestea

Achizitie strategica

Procedura de achizitii are scopul de a reduce impactul achizitiei asupra mediului, de a indeplini obiectivele sociale si/sau de a cumpara o lucrare, un bun sau un serviciu inovator. (BT-06) Nu

Achizitie ecologica

Contractul implica un proces de achizitii de bunuri, servicii si lucrari cu un impact de mediu redus pe toata durata de viata a

acestora. (BT-774) Nu

Achizitie sociala

Contractul urmareste un obiectiv social promovat de lucrarile, de bunurile sau de serviciile respective (de exemplu, conditii de munca echitabile). (BT-775) Nu

Achizitie in domeniul inovarii

Contractul implica achizitionare de lucrari, bunuri sau servicii inovatoare. (BT-776) Nu

Accesibilitate

Sunt utilizate in specificatiile tehnice a criteriilor de accesibilitate pentru persoanele cu handicap (BT-754) Nu

II.3 Ajustarea pretului contractului

Nu

Sectiunea III Informatii juridice, economice, financiare si tehnice

III.1) CONDITII DE PARTICIPARE:

III.1.1 a) Situatia personala a candidatului sau ofertantului

Motive de excludere aplicabile în temeiul legislației selectate pentru procedură:

1. **Corupție**
2. **Frauda**
3. **Participarea la o organizație criminală**
4. **Infrațiuni teroriste sau infracțiuni legate de activități teroriste**
5. **Munca copiilor și alte forme de trafic de persoane**
6. **Combaterea spălării banilor sau a finanțării terorismului**
7. **Încălcarea obligației de plată a impozitelor**
8. **Încălcarea obligației de plată a contribuțiilor la asigurările sociale**

Motive de excludere indicate de autoritatea contractantă:

Cerinta 1:

Motiv excludere:

Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației de mediu

Descriere:

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr.3) care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE. Cerința se aplică și asociaților, subcontractanților și terților susținători .

În cazul în care ofertantul nu declară respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de munca și de protecție a muncii oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, litera d) din H.G. 395/2016.

- Operatorii economici pot obține informații cu privire la reglementările referitoare condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Agenția Națională pentru Protecția Mediului (site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>).

Cerinta 2:

Motiv excludere:

Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației sociale

Descriere:

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr.3) care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE. Cerința se aplică și asociaților, subcontractanților și terților susținători .

În cazul în care ofertantul nu declară respectarea reglementarilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de munca și de protecție a muncii oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, litera d) din H.G. 395/2016.

- Operatorii economici pot obține informații cu privire la reglementările referitoare condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Agenția Națională pentru Protecția Mediului (site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>).

Cerinta 3:

Motiv excludere:

Încălcarea obligațiilor în domeniile legislației muncii

Descriere:

Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr.3) care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE. Cerința se aplică și asociaților,

subcontractanților și terților susținători.

În cazul în care ofertantul nu declară respectarea reglementărilor obligatorii referitoare la condițiile specifice de muncă și de protecție a muncii oferta va fi respinsă ca inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, litera d) din H.G. 395/2016.

- Operatorii economici pot obține informații cu privire la reglementările referitoare condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Agenția Națională pentru Protecția Mediului (site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>).

Cerinta 4:

Motiv excludere:

Faliment

Descriere:

Ofertanții, terții susținători și subcontractanții nu trebuie să se regăsească în situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016.

Autoritatea contractantă va exclude din procedura de atribuire orice persoană fizică sau juridică, având calitatea de ofertant individual/ofertant asociat/candidat/terț susținător/subcontractant, care se încadrează în definiția de la art. 164, 165 și 167 din Legea nr. 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire: Inițial se va completa și prezenta DUAE de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (inclusiv pentru eventualii asociați/terți susținători/subcontractanți) cu informațiile aferente situației lor ca prima dovadă a neîncadrării în situațiile de excludere.

Documentele justificative menționate mai jos, care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmează a fi prezentate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire asupra ofertelor admisibile:

- certificate constatatoare privind lipsa datoriilor restante, cu privire la plata impozitelor, taxelor sau a contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat etc.) la momentul prezentării.

NOTĂ: Pentru sediile principale se vor prezenta documente din care să reiasă neîncadrarea în prevederile art. 165, alin. 1, iar pentru sediile secundare/punctele de lucru se va prezenta o declarație pe propria răspundere privind îndeplinirea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la Bugetul general consolidat, datorate.

- cazierul judiciar al operatorului economic și al membrilor organului de administrare, de conducere sau de supraveghere al respectivului operator economic, sau a celor ce au putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia, așa cum rezultă din certificatul constatator emis de ONRC / actul constitutiv;

- după caz, documente prin care se demonstrează faptul că operatorul economic poate beneficia de derogările prevăzute la art. 166 alin. (2), art. 167 alin. (2), art. 171 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice;

- alte documente edificatoare, după caz.

În cazul ofertanților persoane juridice/fizice străine autoritatea contractantă acceptă ca fiind suficient și relevant pentru demonstrarea faptului că ofertantul/candidatul nu se încadrează în una dintre situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, orice document considerat edificator, din acest punct de vedere, în țara de origine sau în țara în care ofertantul/candidatul este stabilit, cum ar fi certificate, cazieri judiciare sau alte documente echivalente emise de autorități competente din țara respectivă. Documentele vor fi transmise în limba în care au fost emise, și vor fi însoțite de o traducere autorizată a acestora în limba română.

În cazul în care, în țara de origine sau în țara în care este stabilit ofertantul/candidatul, nu se emit documente de natura celor mai sus menționate sau respectivele documente nu vizează toate situațiile prevăzute la art. 164, 165 și 167, autoritatea contractantă acceptă o declarație pe propria răspundere sau, dacă în țara respectivă nu există prevederi legale referitoare la declarația pe propria răspundere, o declarație autentică dată în fața unui notar, a unei autorități administrative sau judiciare sau a unei asociații profesionale care are competente în acest sens.

Cerinta 5:

Motiv excludere:

Conflict de interese care decurge din participarea la procedura de achiziții publice

Descriere:

Operatorul economic care va depune oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț nu trebuie să se afle în niciuna dintre situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Modalitatea de îndeplinire:

Se va completa DUAE de către operatorul economic care va depune oferta în mod individual sau în asociere, subcontractant sau terț cu informațiile aferente situației lor ca prima dovadă a neîncadrării în vreuna din situațiile prevăzute la art. 59 și 60 din Legea nr. 98/2016.

În situația în care ofertantul /ofertantul asociat /subcontractant/ terț susținător se afla în situațiile prevăzute la art. 60 din Legea nr. 98/2016 acesta va fi exclus de la procedura de atribuire, cu respectarea dispozițiilor art. 62 din același act normativ.

În conformitate cu prevederile art. 63 alin. (1) din Legea 98/2016, persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității, în ceea ce privește organizarea, derularea și finalizarea procedurii de atribuire, sunt următoarele: Dănuț UNGUREANU – șef unitate, Liviu CROITORU – locțiitor; Ciprian PĂUNESCU – șef secție; Cosmin-Romi ARDELEAN – șef birou; Mihaela-Mirela CAPRĂ – șef birou; Cosmin COPOERU – șef birou; Marius-Dumitru DOBRIN – șef birou; Olguța-Mihaela NEGOLIȚĂ – contabil șef; Nicoleta BARA – economist; Lucia-Dorina RĂULEA-LEU – consilier juridic; Cristina BECK – consilier juridic; Varna Mircea Cristian – șef secție, Cătălin

Dragoș MOISEȘ - șef birou.

Atenționări speciale:

- Necompletarea DUAE odată cu oferta (inclusiv pentru asociat/terț susținător/ subcontractant) atrage respingerea acestuia ca inacceptabilă.
- Se vor depune, conform DUAE, următoarele documente: angajamentului ferm al terțului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea, a acordului de subcontractare și/sau de asociere, după caz.

III.1.1 b) Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale

Cerinta 1:

Înregistrare într-un registru comercial

Criteriu selecție:

Înregistrare într-un registru comercial

Descriere:

În conformitate cu art. 173 alin. (1) din Legea nr. 98/2016, se solicită Certificatul constatator eliberat de O.N.R.C.

Operatorii economici (oferanți, asociați, terți susținători și subcontractanți) trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă că operatorul economic este legal constituit, că nu se află în niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum și faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile ce fac obiectul contractului de achiziție publică. Cerința se aplică inclusiv pentru subcontractanți și/sau terți susținători care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

Modalitatea de îndeplinire:

Codul CAEN înscris în Certificatul constatator trebuie să se circumscrie (să fie în legătură) naturii contractului care urmează a fi încheiat.

Se va completa DUAE direct în SEAP de către operatorii economici participanți la procedura de atribuire (oferanți, asociați, terți susținători și subcontractanți). Oferanții vor bifa în DUAE la rubrica privind "Criteriile de selecție", afirmativ (DA) sau negativ (NU), în funcție de capacitatea de îndeplinire sau nu a tuturor criteriilor de selecție.

În cazul în care operatorii economici nu îndeplinesc toate criteriile de selecție stabilite de autoritatea contractantă, bifând în consecință căsuța "NU", oferta acestora va fi considerată inacceptabilă în baza art. 137, alin. 2, lit. b) din HG 395/2016.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate prin completarea DUAE, Certificatul constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului, sau, în cazul ofertanților străini, documentele echivalente emise în țara de rezidență, urmează să fie prezentate doar la solicitarea autorității contractante, de către ofertantul clasat pe primul loc după aplicarea criteriului de atribuire, în conformitate cu prevederile Art. 196 din Legea nr. 98/2016.

Atenție: informațiile din Certificatul constatator/ documentele echivalente emise în țara de rezidență, trebuie să fie reale/valide la data prezentării.

NOTĂ

- În cazul unei oferte depuse de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici: în cazul în care este declarată câștigătoare o oferta depusă de către un grup (asociere) de mai mulți operatori economici, aceștia își vor legaliza asocierea și o vor prezenta autorității contractante, înainte de semnarea contractului.
- Cerința referitoare la înregistrare (certificat constatator) se aplică inclusiv pentru subcontractanții care completează informațiile aferente situației lor la nivelul unui DUAE distinct.

III.1.2) Capacitatea economica si financiara

III.1.3.a) Capacitatea tehnica si/sau profesionala

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Informații privind Asocierea

Criteriu selecție:

Proporția subcontractării

Modalitatea de îndeplinire:

Dacă mai mulți operatori economici depun o oferta comună, aceștia nu au obligația legalizării acordului de asociere la momentul depunerii ofertei, ci doar înainte de semnarea contractului, dacă oferta este declarată câștigătoare.

În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, aceștia pot beneficia de susținerea unui/unor terț/terți în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și profesională, în condițiile Legii 98/2016.

Modalitatea de îndeplinire:

În cazul depunerii unei oferte comune, Acordul de asociere se va încărca în cadrul secțiunii SICAP – Documente de calificare (a se vedea Model acord asociere -Secțiunea Formulare).

Asociații vor bifa în DUAE la rubrica privind "Criteriile de selecție", afirmativ (DA) sau negativ (NU), în funcție de capacitatea de îndeplinire sau nu a tuturor criteriilor de selecție.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Informații privind Subcontractanții

Criteriu selecție:

Proporția subcontractării

Modalitatea de îndeplinire:

În cazul în care părți din contractul de achiziție publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mult subcontractanți, ofertanții vor respecta dispozițiile Legii nr. 98/2016 și ale HG 395/2016.

În cazul în care operatorul economic intenționează să subcontracteze o parte/părți din contract, DUAE include și informațiile privind partea/părțile din contract care urmează să fie subcontractată/subcontractate.

Modalitatea de îndeplinire:

Subcontractanții vor bifa în DUAE aferent fiecărui subcontractant în parte, la rubrica privind "Criteriile de selecție", afirmativ (DA) sau negativ (NU), în funcție de capacitatea de îndeplinire sau nu a tuturor criteriilor de selecție. Acordul de subcontractare va face parte din ofertă și se va încărca în cadrul Secțiunii SEAP - Documente de calificare, până la data limită de depunere a ofertelor (a se vedea Modele – Secțiunea Formulare).

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Dacă prin subcontractant nu se îndeplinește o cerință de calificare atunci acesta va completa DUAE doar în scopul demonstrării neîncadrării în motivele de excludere.

La semnarea Contractului, Antreprenorul va prezenta și va anexa, Beneficiarului subcontractele încheiate de Antreprenor cu Subcontractanții declarați în Ofertă. Pentru evitarea oricărui dubiu se consideră că aceste subcontracte au primit acordul Beneficiarului.

Notă: Autoritatea contractantă poate respinge subcontractantul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea tehnică și profesională sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt subcontractant.

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Informații privind susținerea unui terț/ unor terți

Criteriu selecție:

Proporția subcontractării

Modalitatea de îndeplinire:

În cazul în care operatorul economic își demonstrează situația economică și financiară și/sau capacitatea tehnică și/sau profesională invocând și susținerea acordată în conformitate cu art. 182 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare, de către unul sau mai mulți terți, atunci operatorul economic are obligația de a dovedi entității contractante că a luat toate măsurile necesare pentru a avea acces în orice moment la resursele necesare, prezentând un angajament în acest sens din partea tertului/tertilor. Odată cu angajamentul de susținere, ofertantul are obligația să prezinte documente transmise acestuia de către tert/terții sustinatori, din care să rezulte modul efectiv prin care tertul/terții sustinator(i) va/vor asigura îndeplinirea propriului angajament de susținere, documente care se vor constitui anexe la respectivul angajament.

Prin angajamentul ferm, tertul/terții confirmă faptul că va/vor sprijini ofertantul în vederea îndeplinirii obligațiilor contractuale, fie prin precizarea modului în care va interveni concret pentru a duce la îndeplinire respectivele activități pentru care a acordat susținerea, fie prin indicarea resurselor tehnice și profesionale pe care le va pune la dispoziție ofertantului (descriind modul concret în care va realiza acest lucru).

Autoritatea contractantă poate respinge tertul propus dacă acesta nu îndeplinește cerințele de calificare privind capacitatea sau se încadrează printre motivele de excludere și solicită candidatului/ ofertantului o singură dată – înlocuirea acestuia și prezentarea unui alt terț.

Modalitatea de îndeplinire:

Tertul/terții susținători vor bifa în DUAE la rubrica privind "Criteriile de selecție", afirmativ (DA) sau negativ (NU), în funcție de capacitatea de îndeplinire sau nu a tuturor criteriilor de selecție.

Documentele justificative care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE urmează a fi prezentate la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I în clasamentul intermediar întocmit la finalizarea evaluării ofertelor.

Angajamentul tertului susținător din care rezultă modul efectiv în care se va materializa susținerea acestuia, va face parte din ofertă și se va încărca în cadrul Secțiunii SEAP - Documente de calificare, până la data limită de depunere a ofertelor (a se vedea Modele - Secțiunea Formulare).

III.1.3.b) Standarde de asigurare a calitatii si de protectie a mediului

Informații si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectării cerințelor menționate:

Standarde de asigurare a calității

Criteriu selecție:

Certificate emise de organisme independente despre standarde de asigurare a calității

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul / asociatul / subcontractantul / terțul susținător trebuie sa facă dovada implementării unor standarde minime, respectiv: Standarde minime de asigurare a calității

Certificate emise de organisme independente cu privire la standarde de asigurare a calității. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management al calității conform SR EN ISO 9001:2015 sau echivalent în domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea informațiilor, prezentate entității contractante, sunt:

-certificatele solicitate de autoritatea contractanta (SR EN ISO 9001:2015), emise de un organism independent, valabile la data prezentării.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea informațiilor din DUAE, va fi prezentat, în termen de valabilitate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire conform Art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 actualizată.

În cazul în care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat de calitate astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

Documentul prezentat în altă limbă va fi însoțit de traducere autorizată în limba română

Informatii si/sau nivel(uri) minim(e) necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate:

Standarde de asigurare a protecției mediului

Criteriu selectie:

Certificate emise de organisme independente despre sisteme sau standarde de management al mediului

Modalitatea de indeplinire:

Ofertantul / asociatul / subcontractantul / terțul susținător trebuie sa facă dovada implementării unor standarde minime, respectiv: Standarde minime de asigurare a unui sistem de management de mediu

Certificate emise de organisme independente cu privire la sistemele de management de mediu. Ofertantul trebuie să facă dovada implementării sistemului de management al protecției mediului conform SR EN ISO 14001:2015 sau echivalent în domeniul în care se încadrează activitatea principală ce face obiectul contractului.

Modalitatea de îndeplinire:

Documentele justificative care probează îndeplinirea informațiilor, prezentate entității contractante, sunt:

-certificatele solicitate de autoritatea contractanta (SR EN ISO 14001:2015), emise de un organism independent, valabile la data prezentării.

Documentul justificativ care probează îndeplinirea informațiilor din DUAE, va fi prezentat, în termen de valabilitate, la solicitarea autorității contractante, doar de către ofertantul clasat pe locul I după aplicarea criteriului de atribuire conform Art. 196 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 actualizată.

În cazul în care se poate demonstra ca un operator economic nu a avut acces la un certificat astfel cum este solicitat de autoritatea contractanta sau nu are posibilitatea de a-l obține în termenele stabilite, din motive care nu îi sunt imputabile, entitatea contractanta va accepta orice alte probe sau dovezi prezentate de operatorul economic respectiv, în măsura în care probele/dovezile prezentate confirma asigurarea unui nivel corespunzător al calității echivalent cu cel solicitat de entitatea contractantă.

Documentul prezentat în altă limbă va fi însoțit de traducere autorizată în limba română.

III.1.5) Informatii privind contractele rezervate:

Nu

III.1.6) Depozite valorice si garantii solicitate:**III.1.6.a) Garantie de participare:**

a) cuantumul garanției de participare este maxim 1% din valoarea estimată a contractului, fără TVA, conform Art. 154 alin. (2) din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, respectiv 3.500,00 lei.

b) perioada de valabilitate a garanției de participare: trei luni de la data limită stabilită pentru depunerea ofertelor .

Garanția de participare trebuie să fie irevocabilă, necondiționată și se constituie conform prevederilor Art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016.

În cazul constituirii sub formă de Scrisoare de garanție bancară (se va utiliza modelul prezent în secțiunea formulare - Formular nr. 2), aceasta se va înainta în original, la solicitarea autorității contractante. În cazul constituirii garanției de participare prin virament bancar acesta se va face în contul RO80TREZ5765005XXX000204, Trezoreria Sibiu, cod fiscal 4240847.

În cazul scrisorilor de garanție bancară emise de o bancă din străinătate, se va prezenta traducerea autorizată.

Ofertele care nu sunt însoțite de dovada constituirii G.P. vor fi respinse.

Restituirea garanției de participare se va face conform Art. 154 indice 1 din Legea nr. 98/2016.

III.1.6.b) Garantie de buna executie:

Cuantumul garanției de bună execuție este 10% din valoarea totală a contractului, fără TVA, conform Art. 154 alin. (3) Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.

Garanția de bună execuție se poate constitui în baza Art. 154 alin. (4) din Legea nr. 98/2016, conform prevederilor Cap. 14 din Modelul de contract.

Restituirea garanției de bună execuție se va efectua în conformitate cu Art. 154 indice 2 alin. (5) din Legea nr. 98/2016.

III.1.7) Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:

-

III.1.8) Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul:

Asociere conform art. 53. din Legea privind achizițiile publice nr 98/2016

III.1.9) Legislația aplicabilă:

a) Legea privind achizițiile nr 98/2016

b) Legea privind remediile și caile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului National de Soluționare a Contestatiilor nr 101/2016;

c) www.anap.gov.ro

d) Normele metodologice nr. 395/2016 de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice;

e) Ordinul M.L.P.A.T. nr. 77/N din 28.10.1996;

f) Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcții;

g) Legea nr. 319 din 14 iulie 2006 a securității și sănătății în muncă;

h) Ordonanța de urgență nr. 195/2005 privind protecția mediului.

III.2) CONDIȚII REFERITOARE LA CONTRACT:

III.2.2) Executarea contractului este supusă altor condiții speciale:

Nu

III.2.3) Informații privind personalul responsabil cu executarea contractului:

Obligație de a preciza numele și calificările profesionale ale angajaților desemnați pentru executarea contractului: Da

Precizați etapa în care este aplicabilă cerința : Cerința referitoare la oferta

Sectiunea IV Procedura

IV.1 Descriere

IV.1.1 Tipul procedurii și modalitatea de desfășurare:

IV.1.1.a) Modalitatea de desfășurare a procedurii de atribuire:

Online

IV.1.1.b) Tipul Procedurii

Procedura simplificată

Intr-o singură etapă

IV.1.3 Informații privind un acord-cadru sau un sistem dinamic de achiziții:

Pot fi depuse oferte pentru: Contract de achiziții publice

IV.1.6 Informații despre licitația electronică

Se va organiza o licitație electronică: Nu

IV.1.8 Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Achiziția intră sub incidența acordului privind contractele de achiziții publice: Nu

IV.2 Informații administrative

IV.2.4 Limbile in care pot fi depuse ofertele sau cererile de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta financiara: : RON

IV.2.6 Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta

3 luni (de la termenul limita de primire a ofertelor)

IV.4 Prezentarea ofertei

IV.4.1 Modul de prezentare al propunerii tehnice

Propunerea tehnică va conține obligatoriu următoarele:

1. Prezentarea graficului de execuție fizic ce va cuprinde etapele de derulare a executării contractului pe săptămâni.
2. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – formular F1, fără valori;
3. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări formular F2, fără valori;
4. Liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări – formulare F3, fără valori;
5. Extrase resurse (materiale, manopera, utilaj, transport) – formulare C6, C7, C8, C9, fără valori;
- 6) Declarație privind respectarea condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă conform prevederilor art. 51, alin. 2 din Legea 98/2016 privind achizițiile publice (Formular nr.3) care probează îndeplinirea celor asumate în DUAE. Cerința se aplică și asociaților, subcontractanților și terților susținători;
7. Ofertantul va prezenta următorul personal calificat necesar derulării contractului:
 - a) Responsabil tehnic cu execuția domeniile: construcții, instalații electrice;
 - b) Șef de șantier;
 - c) Electrician autorizat II B.
8. Modalitatea de asigurare a accesului la aceștia.

NOTE:

- Propunerea tehnica trebuie sa reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentația de atribuire si sa țină cont de eventualele modificări ale documentației de atribuire ca urmare a răspunsurilor la cererile de clarificări.
- Propunerea tehnică trebuie să corespundă cerințelor minime prevăzute în documentația de atribuire conform art. 133 din H.G. 395/2016. și se va corela cu propunerea financiară sub sancțiunea respingerii ofertei ca neconformă în baza art. 137, alin 3, litera d) din H.G. 395/2006.
- Propunerea tehnica va fi OBLIGATORIU paginată și opisată în vederea verificării cu ușurința a documentelor solicitate.
- Se recomandă încărcarea în SICAP a unui singur fișier semnat electronic care sa cuprindă întreaga oferta tehnica. Totodată, recomandarea se aplica si in cazul documentelor de calificare.
- Neprezentarea ofertei tehnice atrage după sine excluderea ofertantului din procedura aplicată pentru atribuirea contractului de achiziție.
- Propunerea tehnică va fi semnată de persoane împuternicite ale operatorului economic și va avea un caracter ferm și obligatoriu din punct de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate stabilită de autoritatea contractantă.
- Operatorii economici pot obține informații cu privire la reglementările referitoare condițiilor de mediu, social și al relațiilor de muncă de la Inspectoratul Teritorial de Muncă Agenția Națională pentru Protecția Mediului (site-ul: <http://www.anpm.ro/web/guest/legislatie>).

IV.4.2 Modul de prezentare al propunerii financiare

Propunerea financiară va conține obligatoriu următoarele:

1. Formularul de ofertă (Formularul 4 din Modele formulare);
2. Prezentarea graficului de execuție fizic și valoric ce va cuprinde etapele de derulare a executării contractului pe săptămâni.
3. Centralizatorul cheltuielilor pe obiectiv – formular F1, cu valori;
4. Centralizatorul cheltuielilor pe categorii de lucrări formular F2, cu valori;
5. Liste cu cantitățile de lucrări pe categorii de lucrări – formulare F3, cu valori;
6. Extrase resurse (materiale, manopera, utilaj, transport) – formulare C6, C7, C8, C9, cu valori;
7. Se va prezenta o Declarație privind acceptarea clauzelor contractuale. Autoritatea contractantă va aplica prevederile Art. 137, alin 3, litera b) din HG 395/2016. Ofertanții au dreptul de a formula amendamente cu privire la clauzele contractuale din Modelul de contract propus, iar autoritatea contractantă, dacă este cazul, se poate prevala de prevederile Art. 137, alin. 3, lit. b) din HG 395/2016.

Notă:

Propunerea financiară trebuie să reflecte asumarea de către ofertant a tuturor cerințelor/obligațiilor prevăzute în documentația de atribuire și să țină cont de eventualele modificări ale documentației de atribuire ca urmare a răspunsurilor la cererile de clarificări.

Propunerea financiară se va prezenta într-un fișier distinct față de propunerea tehnică. Valoarea totală a Propunerii Financiare se criptează în SEAP cf. art. 60, alin. 2 din HG 395/2016. Toate activitățile descrise în Propunerea tehnică trebuie acoperite prin propunerea Financiară.

În conformitate cu prevederile art. 123 alin. (2) coroborat cu 60 alin. (4) din H.G. nr. 395/2016, documentele se transmit prin mijloace electronice, semnate cu semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat în condițiile legii. Moneda pentru realizarea evaluării este RON. În cazul ofertelor al căror preț este cotelat în alta monedă, pentru conversia prețului în RON pentru evaluare, sursa oficială pentru cursul de schimb care trebuie luat în calcul este Banca Națională a României. Data cursului de schimb este data publicării anunțului de participare. Prețul este ferm pe toată durata contractului.

În conformitate cu prevederile Art. 210 (1) din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare: în cazul unei propuneri financiare aparent neobișnuit de scăzută în raport cu lucrările care constituie obiectul contractului de achiziție publică/acordului-cadru care urmează a fi atribuit/încheiat, autoritatea contractantă are obligația de a solicita ofertantului care a depus o astfel de ofertă clarificări cu privire la prețul sau costurile propuse în respectiva ofertă. Conform HG nr. 395/2016 Art. 136 (4), în sensul prevederilor art. 210 alin. (1) din Lege, o ofertă prezintă un preț aparent neobișnuit de scăzut în raport cu ceea ce urmează a fi furnizat, executat sau prestat atunci când prețul ofertat, fără TVA, reprezintă mai puțin de 80% din valoarea estimată a contractului respectiv.

Pentru cazurile în care se va constata că ofertele financiare se situează sub pragul de 80% din valoarea estimată (aparent neobișnuit de scăzută), se va solicita ofertanților să prezinte:

- analiza de preț (extras resurse) pentru articolele de deviz pentru care se constată că prețul ofertat este nejustificat de scăzut și justificarea prețului unitar pentru materialele utilizate la fiecare articol;
- prezentarea documentelor care să ateste posibilitatea achiziționării acestor materiale la prețul indicat în ofertă și menținerea prețului ofertat pe toată perioada de derulare a contractului.

Notă

În vederea prezentării documentelor justificative care atestă posibilitatea achiziționării acestor materiale, vor fi acceptate ca justificare doar oferte de la furnizori/producatori având data de emitere precedentă datei de depunere a ofertelor și prevederea menținerii prețului ofertat pe toată perioada de derulare a contractului.

Propunerea financiară a ofertantului nu trebuie să depășească estimarea realizată de către autoritatea contractantă.

Propunerea financiară va fi OBLIGATORIU paginată și opisată în vederea verificării cu ușurința a documentelor solicitate.

IV.4.3 Modul de prezentare al ofertei

Documentele de calificare vor conține:

1. Dovada privind constituirea garanției de participare;
2. Împuternicire legală – semnată de către administrator/reprezentantul legal, sau un alt document legal echivalent, în cazul în care semnatarul ofertei este altcineva decât administratorul/reprezentantul legal al firmei. Prin împuternicire se va autoriza semnatarul ofertei să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului;
3. Acordul de asociere, semnat de toți membrii Asocierii [doar în cazul unei Asocieri – model secțiunea formulare];
 - a. în cazul în care Ofertantul este un Operator Economic Individual și reprezentantul care semnează Oferta este altul decât persoana desemnată în DUAE ca împuternicită să reprezinte Operatorul Economic pentru scopul acestei proceduri, Ofertantul va prezenta o împuternicire scrisă, care va include informații detaliate privind reprezentarea, în original.
 - b. în cazul unei Asocieri, Împuternicirea scrisă din partea fiecărui membru al Asocierii, inclusiv a Liderului pentru aceeași persoană/aceleși persoane prin care aceasta este autorizată/acestea sunt autorizate în calitate de semnatar/semnatari al/ai Ofertei să implice Ofertantul (în calitate de Asociere) în procedura de atribuire.
4. Angajament al Terțului Susținător (angajament necondiționat) cu privire la susținerea tehnică și profesională a Ofertantului în ceea ce privește îndeplinirea criteriilor referitoare la capacitatea tehnică și/sau profesională și anexele acestuia constând în documentele transmise operatorului economic Ofertant de către terțul/terții susținător/susținători din care rezultă modul efectiv în care aceștia din urmă asigură îndeplinirea angajamentului de susținere [dacă este cazul – model secțiunea formulare];
5. Acordul de subcontractare/Acordurile de subcontractare pentru Subcontractanții cunoscuți la momentul depunerii Ofertei [dacă este cazul – model secțiunea formulare].
6. Formular privind protecția datelor cu caracter personal Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Formular nr. 5 - model secțiunea formulare).

NOTE:

Pentru a putea participa la procedura de atribuire desfășurată integral prin mijloace electronice operatorii economici au obligația să se înregistreze în Sistemul Electronic al Achizițiilor Publice (SEAP), conform Legii nr.98/2016.

Autoritatea contractantă acceptă numai ofertele depuse online în SEAP. Documentele care compun Oferta vor fi încărcate în secțiunile special dedicate din cadrul sistemului electronic la adresa www.e-licitatie.ro prin urmarea pașilor descriși în Manualul de utilizare.

Toate fișierele care vor fi încărcate de către ofertant în SEAP vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat, reprezentând documente originale și vor fi încărcate în SEAP în secțiunile specifice disponibile în sistemul informatic.

Prețul se criptează, iar documentele ce conțin elemente de preț se semnalează corespunzător.
Riscurile transmiterii ofertei, inclusiv forța majora sau cazul fortuit, cad în sarcina operatorului economic.

DUAE :

Entitatea contractanta a configurat DUAE direct în secțiunea dedicată din formularul electronic de definire a documentației de atribuire. DUAE, astfel configurat este atasat automat de sistem la documentație, ca fișier în format „xml”.

Completarea DUAE de către operatorii economici interesați se va face direct în SEAP, în secțiunea dedicată a procedurii de interes, în DUAE deja configurat de entitatea contractanta.

DUAE, astfel completat, va putea fi vizualizat și analizat de către entitatea contractanta în secțiunea dedicată acestuia. De asemenea răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedura vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant.

Potrivit prevederilor art. 193 din Legea 98/2016, autoritatea contractanta va accepta în cadrul ofertelor DUAE (Documentul Unic de Achiziție European) în locul documentelor solicitate în vederea demonstrării cerințelor de calificare, inclusiv a capacității de exercitare, ca dovada preliminară. Înainte de atribuirea contractului, autoritatea contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, după aplicarea criteriului de atribuire, să prezinte documentele justificative prin care să demonstreze îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE.

DUAE se va completa, după caz, și de către asociat, terț susținător sau subcontractanți.

În cazul operatorilor economici străini se vor prezenta documente echivalente emise în conformitate cu legislația aplicabilă în țara de rezidență.

Secțiunea VI Informații suplimentare

VI.1 Aceasta achiziție este periodică

Nu

Programul estimat de publicare a anunțurilor viitoare : -

VI.2 Informații privind fluxurile de lucru electronice

Se va utiliza sistemul de comenzi electronice: Nu

Se va accepta facturarea electronică: Da

Se vor utiliza plățile electronice: Da

VI.3 Informații suplimentare

Termenul limita până la care autoritatea contractanta va răspunde solicitărilor de clarificări, conform preved. art. 161 din Legea 98/2016, va fi cu 6 zile înainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Autoritatea contractantă nu va răspunde la solicitările de clarificări transmise după data limită de transmitere a clarificărilor stabilită pentru ofertanți, respectiv 11 zile înainte de data limita de depunere a ofertelor.

DUAE este pus la dispoziție de către autoritatea contractanta în documentația de atribuire.

Procedura se desfășoară on-line pe site-ul www.e-licitatie.ro

Interacțiunea cu ofertanții, respectiv procesul de evaluare a ofertelor se va desfășura după următoarele reguli:

Pentru vizualizarea documentației de atribuire încărcate în SEAP, este necesar ca operatorii economici să dețină/instaleze pe stația de lucru, aplicația care permite verificarea semnăturii electronice și vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnătură electronică);

Pentru transmiterea solicitărilor de clarificări (semnate electronic) privind documentația de atribuire, operatorii economici se vor înregistra în SEAP (www.elicitatie.ro) ca operator economic, conform prevederilor art. 5 alin. 1 din HG nr. 395/2016 și vor transmite solicitările având în vedere termenele de răspuns ale autorității contractante, prevăzute la art. 160-161 din Legea nr. 98/2016.

*Orice precizare cu privire la un anumit producător, o anumită origine sau un anumit procedeu care caracterizează produsele și/sau orice referire la anumite mărci, brevete, tipuri, la o origine sau la o producție specifică - în sensul prevederilor art. 156 alin. 2 din Legea nr. 98/2016 - va fi interpretată cu mențiunea „sau echivalent”.

Procesul de verificare și evaluare a ofertelor inclusiv încadrarea acestora, în funcție de caz, în categoria ofertelor inacceptabile, neconforme, neadecvate și admisibile se va realiza conform Secțiunii a 10-a aferentă H.G. 395/2016.

Autoritatea contractantă are obligația de anulare a procedurii în cazurile prevăzute în Secțiunea a 12-a din Legea 98/2016 și Secțiunea a 11-a din H.G. 395/2016.

VI.4 Proceduri de contestare

VI.4.1 Organismul de soluționare a contestațiilor

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor

Adresa: Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3; Localitate: Bucuresti; Cod Postal: 030084; Tara: Romania; Codul NUTS: RO321 Bucuresti;
Adresa de e-mail: office@cnscl.ro; Nr de telefon: +40 213104641; Adresa web a sediului principal al autoritatii/entitatii contractante(URL) http://www.cnscl.ro;

VI.4.3 Procedura de contestare

Precizari privind termenul (termenele) pentru procedurile de contestare:

Termenele de exercitare a căilor de atac sunt cele prevăzute de Legea nr.101/2016.

VI.4.4 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind procedura de contestare

-